

1500352-24.2021.8.26.0558
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ALYNE SOUSA DA SILVA
Comarca: Novo Horizonte
Foro: Foro de Novo Horizonte
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 26/01/2022
... jurisprudência do E. Tribunal deste Estado:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Novo Horizonte
Foro de Novo Horizonte
2ª Vara
Rua São Sebastião, 779, Novo Horizonte - SP - cep 14960-000

1500352-24.2021.8.26.0558 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500352-24.2021.8.26.0558
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
ANDRE LUIZ VAZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALYNE SOUSA DA SILVA

O Ministério Público do Estado, no uso de suas atribuições legais, ofertou denúncia em desfavor de ANDRE LUIZ VAZ, qualificado nos autos, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 28/08/2021, por volta das 01 hora e 30 minutos, na Rua Maria Aparecida Soriano, nº 748, Jardim São Benedito, nesta cidade e comarca de Novo Horizonte, guardava, para fins de tráfico, 1 (uma) porção de maconha, com massa bruta total de 3 gramas; 1 (uma) porção de cocaína em pó, com massa bruta total de 5 gramas; e 1 (uma) porção de cocaína na forma de crack, com massa bruta de 6 gramas.

Segundo se apurou, policiais militares se encontravam em patrulhamento quando avistaram um indivíduo se evadir da casa do denunciado enquanto a porta da residência era Fechada. Como havia informações de que no palco dos fatos, onde o denunciado reside, ele estaria praticando a comercialização de substâncias entorpecentes, os policiais para lá se deslocaram e foram atendidos pela genitora de ANDRÉ LUIZ, a qual lhes franqueou a entrada no imóvel, admitindo o envolvimento do filho com drogas.

Ao ser indagado, ANDRÉ LUIZ admitiu usar e vender drogas, afirmando ainda que estava no final da venda de entorpecente quando os policiais chegaram. Em revista pelo imóvel, dentro do guarda-roupas do denunciado foi encontrada uma caixa, contendo R\$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais) em notas fracionadas. Ao lado da

citada caixa, dentro de um tênis, foram encontradas uma porção de maconha, uma de cocaína e uma de crack. Também se localizou uma balança de precisão com resquícios de cocaína (laudo pericial em fls. 106/108).

Por ocasião da análise da prisão em flagrante, a prisão do autuado foi convertida em prisão preventiva (fls. 57/65).

O réu foi notificado (fl. 130) e apresentou defesa preliminar (fls. 135/138).

Denúncia recebida aos 08 de novembro de 2021 (fls. 153/155).

Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e o réu foi interrogado. No mesmo ato, as partes ofertaram alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO:

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade pela prática por parte do denunciado de conduta que, em tese, estaria a configurar o crime de [a] Tráfico de Drogas e Condutas afins (art. 33 da Lei 11.343/2006);

1.1. Da materialidade do delito:

A materialidade delitativa foi comprovada pela apreensão dos entorpecentes e pelo resultado do exame químico-toxicológico, sendo apurada: 1 (uma) porção de maconha, com massa bruta total de 3 gramas; 1 (uma) porção de cocaína em pó, com massa bruta total de 5 gramas; e 1 (uma) porção de cocaína na forma de crack, com massa bruta de 6 gramas, bem como uma balança de precisão com resquícios de cocaína (fls. 106/108).

1.2. Da acusação de Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006):

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia quanto a este delito ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Os elementos de informação que subsidiaram a denúncia de fls. 118/120, apontaram o envolvido como pessoa dedicada ao tráfico de drogas. O réu, por sua vez, confessou a conduta delitativa. Contou que há pouco menos de 1 mês estava vendendo substância entorpecente na residência e nas redondezas de sua casa. Contou ter adquirido 25 gramas e a fracionava vendendo a terceiros.

A prova judicial, por sua vez, corroborou o descrito na denúncia e a confissão do réu..

O agente público André Luiz Vicente, policial militar, compromissado nos termos da lei, apontou como ponto de venda de entorpecentes. Disse que em patrulhamento avistaram um usuário saindo do imóvel, casa esta que tem apenas um portão sem muro, mas não obtiveram êxito em abordar. Em seguida foi à casa do réu e a sua mãe atendeu e confirmou a possibilidade de que o filho poderia estar envolvido com droga. Foi para o quarto indicado e achou em uma caixa um pouco mais de mil reais em dinheiro. A genitora do acusado e o acusado negaram a posse da verba. Em seguida, uma certa quantidade de droga foi encontrada no imóvel e após o réu confessou ser traficante. Havia um celular, mas o réu indicou que pertencia à mãe, o que foi negado por ela. Destacou que na casa tinha uma "cnh" em nome de uma pessoa chamada de 'papagaio', conhecido como usuário de drogas na cidade. Seguiu dizendo que foi encontrado uma balança de precisão. Negou qualquer problema de ordem pessoal. Indicou que o dinheiro estava em nota trocada. A mãe do réu indicou que ele não estava trabalhando. Assevero, por oportuno, que ausente indícios de motivação, a palavra dos policiais deve sim prevalecer. Nesse sentido é o teor da jurisprudência do E. Tribunal deste Estado:

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE

DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS -

RECURSO DEFENSIVO: PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO -

IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS A RESPEITO DO

NARCOTRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500223-

37.2020.8.26.0628; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara

de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021) APELAÇÃO - Ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade comprovadas - Relatos dos policiais militares que se mostraram verossímeis, pois apresentam conformidade entre si e em relação às demais circunstâncias que envolvem os fatos - Meio idôneo de prova - Pleito de desclassificação da conduta para a descrita no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade, ante às provas produzidas e circunstâncias fáticas do caso concreto que mostram o efetivo envolvimento do representado com o tráfico de drogas - Versão apresentada pelo adolescente não demonstrada e que se mostra isolada, o que autoriza concluir pela prevalência do contexto probatório que demonstra suficientemente a prática do tráfico e afasta a pretendida aplicação do princípio "in dubio pro réu" - Precedentes desta C. Câmara Especial em casos análogos - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1500507-97.2021.8.26.0664; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Validade da palavra dos policiais. Condenação correta. Dosimetria penal adequada. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0004689-98.2018.8.26.0635; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Absolvição ou desclassificação inviável - Materialidade e autoria comprovadas - Conduta que se amolda ao art. 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 - Condenação que se impunha - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais tem o condão de embasar o decreto condenatório - Sem notícia nos autos de que o réu integre organização criminosa - Pena corretamente fixada - Regime aberto que se mantém - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que se mantém - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501294-35.2020.8.26.0544; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021)

TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR PLEITEANDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ANÁLISE EM CONJUNTO COM MÉRITO, PORQUANTO SE CONFUNDEM - PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, INC. VII) E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - NÃO CABIMENTO - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DESCONSIDERAÇÃO DAS MAJORANTES E APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - REJEIÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE EM RAZÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO JUÍZO DE PISO - INADMISSIBILIDADE - PRESENTES O FUMUS COMMISSI E O PERICULUM LIBERTATIS - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1525715-67.2020.8.26.0228; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

PRELIMINAR - afastamento - ausência de prejuízo - réu que acabou por confessar os fatos em juízo - mero erro procedimental. TRÁFICO DE DROGAS - materialidade - auto de exibição e exame químico toxicológico que comprovam que as substâncias são entorpecentes. TRÁFICO DE DROGAS - autoria - réu que confessou os fatos - depoimento policial corroborando a confissão do acusado - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. TIPO SUBJETIVO - quantidade inusual - drogas confeccionadas em porções individuais - local conhecido como ponto de venda

de entorpecentes - confissão do acusado. PENAS - base no mínimo - manutenção - segunda fase - confissão - manutenção da pena no mínimo - terceira fase - redutor - manutenção, ausente recurso ministerial - reprimenda mantida. REGIME - aberto - SUBSTITUIÇÃO - prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana - manutenção - improvimento ao recurso defensivo. (TJSP; Apelação Criminal 1501751-66.2020.8.26.0318; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2021; Data de Registro: 23/08/2021)

De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou-se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente indicados pelo legislador. Ao contrário, adotou-se o sistema do livre convencimento racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da procedência e, portanto, do édito condenatório.

Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos, propiciada pela atividade instrutória, tornou certa os termos da imputação. Inviável a absolvição do réu. Com arrimo na fundamentação supra, sendo o réu culpável e não havendo causa de isenção ou de exclusão de pena, deve ser condenado às penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

2. Da individualização da pena:

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas), fixo a pena do réu em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, uma vez que o sentenciado possui Maus Antecedentes em decorrência da condenação dos autos de nº 0003761-35.2011.8.26.0396. A quantidade e a natureza da droga encontrada não é relevante para exasperar a pena base.

Na segunda etapa da dosimetria, verifico a presença da reincidência (Art. 6I, I, do CP), já que o acusado ostenta outra condenação transitada em julgado (0000747-09.2012). Contudo, realizo a compensação do tráfico com a reincidência e mantenho a pena do réu em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. O réu possui extensa ficha criminal (fls. 33/34), sendo incompatível a concessão do tráfico privilegiado, seja pela presença dos Maus Antecedentes, seja pela prova de que se dedica habitualmente ao tráfico de drogas.

Assim, fica o réu definitivamente condenado às penas de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado (art. 33, §2º, "a", do CP) em razão da presença de 2 (duas) condenações por tráfico de drogas, sendo esta a terceira. Ademais, o réu havia saído recentemente do presídio. O réu é reincidente e demonstra comportamento incompatível com a vontade de retornar ao convívio social sem voltar a delinquir. Portanto, não há justificativa para regime menos gravoso. Inviável a conversão da pena em restritiva de direitos e a concessão de sursis em razão da pena fixada.

3. Dos efeitos da condenação:

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com o acusado, dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico de drogas bem como o faço em relação ao celular apreendido nos autos (art. 243 da CF).

4. Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial acusatória para:

a) condenar ANDRE LUIZ VAZ, RG 61848415, mãe ALAIDE DA COSTA VAZ, Nascido/Nascida 21/05/1993. Local de prisão: Penitenciária "João Batista de Santana" - Riolândia - Estrada Municipal Riolândia/Cardoso, Km 02, Zona Rural - CEP 15496-970, Riolândia - SP, 17 32911621. Endereço: Rua Maria Aparecida Soriano, 748, Jardim Nova Jerusalem, CEP 14965-334, Novo Horizonte - SP, às penas de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa por infrigência ao art. 33 da Lei de Drogas.

Mantenho a prisão preventiva do sentenciado, uma vez que não houve alteração fática da decretação da segregação cautelar. Ademais, revela-se contraditório colocar em liberdade um réu que praticou a mesma conduta em duas oportunidades.

5. Das custas processuais:

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, mas mantenho suspenso a exigibilidade do pagamento em razão do réu ser defendido pelo convênio. Anote-se.

6. Da pena de multa:

A multa será executada perante o Juízo da Vara da Execução Penal (art. 51 do CP) e a gratuidade jurisdicional não compreende a multa (art. 98, § 1º, do NCPC) .

7. Após o trânsito em julgado:

7.1. Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), expeça-se MLE para transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 – Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 – Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos (Provimento 11/2021).

7.2. Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

7.3. Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

7.4. Expeça-se guia de cumprimento de pena na forma estabelecida na sentença;

7.5. Calcule-se a multa e intime-se o réu para pagamento. Não realizado o pagamento, providencie-se o necessário para a execução.

7.6. Encerrado o processo, oficie-se para a destruição da droga acondicionada para contraprova.

7.7. Determino a destruição da balança apreendida, bem como dos cartões bancários não reclamados.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Novo Horizonte, 20 de janeiro de 2022.